

COMUNE DI SQUILLACE *Copia*

Prov.di Catanzaro

Determinazione n.23 del 01/02/2021

Oggetto: Supporto gestione dei servizi finanziari- tributi : determinazione.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso:

che il rag. Eraldo Facciolo, Responsabile del Settore finanziario, inquadrato nella cat. D, con decorrenza 01.01.2021, è stato posto in congedo straordinario;

che al fine di riorganizzare la suddetta area, con propria precedente deliberazione n. 134 del 23.12.2020, si approvava la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, programmando per l'anno 2021, l'assunzione ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/00, di un istruttore direttivo contabile, cat. D – part-time al 50% e di un collaboratore contabile per il settore tributi, mediante scavalco ex art. 1, comma 557/L. 311/2004;

che a seguito dell'espletamento della procedura ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/00, si conferiva l'incarico di Responsabile del Settore contabile alla dott.ssa Emanuela Mercurio;

che con nota acclarata agli atti dell'Ente al prot. n. 524 in data 28.01.2021, la dott.ssa Emanuela Mercurio rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico de quo;

Richiamato il decreto sindacale n. 19 in data 28.01.2021, con il quale, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché di quanto previsto all'art. 9, comma 2, lett. d) del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si è ritenuto di conferire l'incarico di Responsabile del Settore finanziario al Sindaco dott. Pasquale Muccari;

Dato atto che tale provvedimento non potendosi considerare esaustivo della riorganizzazione del Settore finanziario dell'Ente, con deliberazione giunta n. del 29.01.2021, è stato emanato apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore finanziario affinché ponesse in essere ogni utile atto volto all'affidamento all'esterno del servizio di supporto alla gestione dei servizi finanziari – tributi;

Preso atto che, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non risultano convenzioni attive

stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

***Dato atto** che il servizio da acquisire non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;*

Considerato che:

- *Per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta I.F.M. SRL, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio de quo;*
- *L'operatore economico citato fornisce già a questo comune l'applicativo City Tax, Finanziario ed altri;*
- *Il suddetto operatore è dotato di un sistema di Gestione Intrate Qualità, Ambiente e Sicurezza delle informazioni conforme alle norme ISO 9001: 2008 (qualità), ISO 14001 12004 (ambiente) e ISO 27001:2013(sicurezza delle informazioni);*

***Vista** l'offerta di servizi di supporto alla gestione dei servizi finanziari – tributi, acquisita agli atti al prot. n. del per i quali si chiede un compenso ;*

***Rilevato** che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad Euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;*

***Dato atto** che la suddetta spesa trova copertura all'interno del bilancio di previsione 2021/2023, in fase di predisposizione;*

***Ritenuto** di poter affidare l'appalto alla ditta IFM SRL con sede in Catanzaro, via lombardi n. 6/B;*

***Constatato** il possesso da parte del citato operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 del medesimo decreto legislativo;*

***Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC agli atti del Settore finanziario;*

***Dato atto** che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/00, occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:*

- *Il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- *L'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;*
- *Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente:

Visto il d.lgs. 267/00;

Visto il d.lgs. 50/2016

Visto il bilancio di previsione 2021/2023, in fase di predisposizione;

DETERMINA

- 1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 2. di affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico IFM srl, con sede in Catanzaro, via Lombardi n. 6/B, il servizio di supporto alla gestione dei servizi finanziari – tributi, così come specificato nel preventivo trasmesso in data ed allegato alla presente determinazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;*
- 3. di dare atto, ai sensi del quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. 267/00, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali dello stesso, sono evincibili dall'allegato schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio;*
- 3. di procedere all'impegno di spesa per euro 3.416,00 , mentre la restante somma sarà impegnata successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;*
- 4. di imputare la suddetta spesa sul cap 42 del bilancio di previsione 2021-2023.*

Il responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

SETTORE FINANZIARIO - VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000)

Esercizio **2021** ; capitolo **42 57** ; Impegno
; n.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

f.to Dott.Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 5, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio in data

L'IMPIEGATO ADDETTO ALL'ALBO
PRETORIO

E' copia conforme all'originale

FO 2 FEB 2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.Pasquale Muccari